

1005522-60.2022.8.26.0344

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Atos Unilaterais

Magistrado: Paula Jacqueline Bredariol de Oliveira

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 1ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... policial criminal (furto ou roubo). Cuida-se de reconhecer que, na qualidade de credor fiduciário, o banco deve assumir as despesas de conservação do veículo - dívida "propter rem" incluindo-se aquelas para sua remoção, guarda e estacionamento. Irrelevante ao deslindo do pedido de cobrança, se aquela despesa também deve ser suportada, solidariamente, pelo devedor fiduciante. Num ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

1ª Vara Cível

Rua Lourival Freire, 120, Marília - SP - cep 17519-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1005522-60.2022.8.26.0344 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1005522-60.2022.8.26.0344

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Atos Unilaterais

Requerente:

Pátio de Marília Ltda Me

Requerido:

Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento SA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paula Jacqueline Bredariol de Oliveira

VISTOS.

PÁTIO DE MARÍLIA LTDA., qualificada nos autos, ajuizou AÇÃO MANDAMENTAL DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA e FIXAÇÃO ASTREINTE contra AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, também qualificada, alegando em suma que é proprietária de pátio, exerce atividade de remoção e guarda de veículos, sendo responsável pelos veículos apreendidos na cidade de Marília-SP. Os veículos RENAUL LOGAN EXP 1.0 - placas EAY - 3163, HONDA -NXR 160 BROS ESDD, placas FVE - 9665, HONDA CG 160, placa FWR - 1669, HONDA - CG 150 FAN - placa - GAN - 2360 e RENAULT/LOGAN EXP 16 HP - placa EOE - 6277 foram removidos para seu estabelecimento e estão sob sua guarda, e pesam sobre eles bloqueio judicial. Alegou que a legislação de trânsito estabelece a possibilidade de leilão dos veículos que não são reclamados pelos seus proprietários após o prazo de sessenta dias, contudo devem estar livres de bloqueio judicial. Notificou o réu requisitando a retirada dos veículos, o qual se manteve inerte. Requereu a concessão de tutela de urgência para que o réu retire os veículos do pátio, sob pena de multa diária. Enfim, requereu a procedência da ação com a confirmação definitiva da tutela de urgência.

Houve emenda à inicial, para excluir do pedido os veículos HONDA -NXR 160 BROS ESDD, placas FVE - 9665, HONDA CG 160, placa FWR - 1669, HONDA - CG 150 FAN - placa

- GAN - 2360, mantendo-se os demais (fls. 36/38).

A tutela de urgência foi deferida na forma requerida (fls. 119/121).

Citado, o réu ofertou contestação alegando que os processos de busca e apreensão movidos visando a apreensão dos veículos não há conclusão e em pesquisas ao seu sistema interno inexistem registros de apreensão. Negou responsabilidade quanto à estadia dos veículos porque foram encaminhados a Pátio diverso do contratado e não em decorrência de ação proposta. Afirmou que os veículos não estavam sob sua responsabilidade quando ocorreram as apreensões e negou culpa pelo ocorrido. Alegou que agiu no exercício regular de direito e negou prática de ilícito, inclusive negou a ocorrência de danos materiais. Defendeu a validade da força probante das telas sistêmicas. Bateu pela impossibilidade de inversão do ônus da prova. Enfim, requereu a improcedência da ação (fls. 127/136).

Houve réplica (fls. 145/148).

Determinada a especificação de provas, a autora manifestou-se pelo julgamento antecipado da lide, enquanto o réu deixou de especificar provas (fls. 151 e 153). Posteriormente, o réu se manifestou informando a retirada dos veículos do Pátio do autor (fls. 157/159).

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Trata-se de ação de obrigação de fazer movida pelo autor pelo qual pretende impor ao réu a obrigação de remoção dos veículos apreendidos e encaminhados ao Pátio, alegando que os veículos permanecem sob sua guarda além do prazo legal e o réu, informado, não providenciou sua retirada.

Em contrapartida, defende-se o réu alegando em suma que não contratou os serviços do autor e que não tem responsabilidade quanto ao pagamento de sua estadia ou sua retirada porque não foram apreendidos em razão de ordem judicial emanada de processo por ele movido.

Pois bem.

O autor apresentou nos autos cópia de fichas de recebimento dos veículos RENAULT LOGAN, placas EDE - 6277 (fls. 57) e EAY- 3163 (fls. 39), demonstrou também a existência de ordem de bloqueio judicial e de restrição financeira em favor do réu (fls. 40 e 58).

Além disso, os documentos de fls. 56 e 75 confirmam que as ordens de bloqueio judicial foram emanadas de ações movidas pelo réu.

Embora o réu pudesse não ter ciência quanto à apreensão dos veículos na data de seus respectivos encaminhamentos ao Pátio, a notificação extrajudicial supriu essa necessidade, não havendo razão para se escusar da obrigação quanto às suas retiradas.

Note-se que sobre os veículos pesam garantia contratual da alienação fiduciária ao réu e a informação constante nas ações era de que o devedor-fiduciante estava em mora, o que dá ensejo a consolidação da propriedade (fls. 43/56 e 61/76).

Diante destas circunstâncias, deve-se reconhecer o dever legal do réu de proceder a retirada do bem, tendo em vista que é proprietário de ambos os veículos.

Ressalte-se ainda que não importa a origem da apreensão, pois a obrigação quanto à estadia e retirada dos veículos é do credor fiduciário, proprietário do veículo.

Neste sentido é firme o posicionamento do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, o que se infere a seguir:

"AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. VEÍCULO APREENDIDO E DEPOSITADO EM PÁTIO DE ESTACIONAMENTO PRIVADO. PAGAMENTO DE DIÁRIAS E TAXA DE REMOÇÃO.

RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. A responsabilidade pela estadia e retirada de veículos, é do credor fiduciário, independentemente da origem da apreensão, isto é, se resultado da ação de busca e apreensão ou da investigação policial criminal (furto ou roubo). Cuida-se de reconhecer que, na qualidade de credor fiduciário, o banco deve assumir as despesas de conservação do veículo - dívida "propter rem" incluindo-se aquelas para sua remoção, guarda e estacionamento. Irrelevante ao deslindo do pedido de cobrança, se aquela despesa também deve ser suportada, solidariamente, pelo devedor fiduciante. Num ponto assiste razão ao banco apelante. O valor exigido pela estadia. Limitação a 30 dias em atenção ao princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Até para que o bem apreendido guarde

interesse econômico e cumpra sua função social. Valor da condenação reduzido. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1026434-22.2018.8.26.0602; Relator (a): Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/04/2021; Data de Registro: 05/04/2021)".

"Ação de obrigação de fazer. Veículo abandonado no pátio da concessionária. Responsabilidade do credor fiduciário reconhecida. Obrigação de retirar o veículo mantida. Multa diária razoavelmente arbitrada. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1007385-07.2022.8.26.0100; Relator (a): Pedro Baccarat; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 38ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/10/2022; Data de Registro: 26/10/2022)"

APELAÇÃO. Ação de cobrança e de obrigação de fazer. Despesas com estadia de veículo apreendido por ordem judicial. Sentença de procedência. Apelo da parte ré pugnando pela reforma da r. decisão. Parcial razão. Preliminar. Ilegitimidade passiva. Não acolhimento. Responsabilidade pela estadia e retirada de veículo que é da credora fiduciária do veículo apreendido. Precedente do STJ. Mérito. Despesas de estadia que não podem ultrapassar o limite de trinta diárias, na forma do art. 262 do CTB, vigente ao tempo da apreensão, sob pena de confisco. Precedentes deste Tribunal. Sucumbência recíproca decretada. Apelo parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1007019-68.2018.8.26.0597; Relator (a): Roberto Maia; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sertãozinho - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/07/2020; Data de Registro: 01/07/2020).

Vale destacar que os veículos foram retirados pelo réu junto ao Pátio em 22.07.2022 em cumprimento à ordem judicial (fls. 154).

Assim, deve-se reconhecer a procedência da ação.

Por fim, consigno que a conduta do réu não se enquadra dentre as hipóteses legais para aplicação da pena por litigância de má-fé.

A resistência ao pedido inicial não caracteriza ausência de fundamento ou oposição injustificada ao andamento do processo.

Os argumentos expostos na defesa são sérios e o fato de não serem acolhidos não implica necessariamente em reconhecer a existência de má-fé que justifique a aplicação da penalidade.

O enquadramento da conduta em litigância de má-fé prescinde de demonstração inequívoca de dolo, cuja prova não veio aos autos, razão pelo qual afasto a aplicação da pena.

POSTO ISTO e tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação movida por PÁTIO DE MARÍLIA LTDA contra AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A para o fim de IMPOR ao réu a obrigação de retirada dos dois veículos RENAULT LOGAN, placas EAY - 3163 e EOE - 6277 (fls. 37), no prazo de quinze dias, sob pena de multa diária de 1.000,00, limitada a sessenta dias. Confirmo a tutela de urgência anteriormente concedida, no que não colidir com esta sentença.

Sucumbente, CONDENO o réu ao recolhimento de custas e despesas processuais e arbitro os honorários em 15% do valor da causa ao Patrono da autora, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Comunique-se à Colenda 29ª Câmara de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça, pela qual tramita o agravo de instrumento nº 2146347-02.2022.8.26.0000, a respeito do julgamento da ação.

P.I.C.

Marília, 25 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA